

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1998/2536

ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤดีสุนันท์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 42

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8 (9)

การที่โจทก์ได้ส่งหนังสือทวงถามให้แก่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ตามภูมิสำเนาที่ปรากฏในสัญญาค้ำประกันซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิสำเนาที่ได้ออกไว้เป็นการเฉพาะการนี้ โดยเจตนาปรากฏชัดแจ้งตั้งแต่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ทำสัญญาค้ำประกันและไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้แสดงเจตนาเปลี่ยนแปลงภูมิสำเนาที่ออกไว้ต่อโจทก์ การส่งหนังสือทวงถามยังภูมิสำเนาเฉพาะการของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ซึ่งมีผู้รับโดยชอบ จำนวน 2 ครั้ง ในระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วัน ต้องถือว่าโจทก์ได้ส่งหนังสือทวงถามให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 โดยชอบแล้ว จำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่ชำระหนี้ให้โจทก์จึงเข้าข้อสันนิษฐานว่า จำเลยที่ 3 และที่ 4 มีหนี้สินพันตัวตามพระราชบัญญัติ ล้มละลายฯ มาตรา 8(9)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นหนี้เงินกู้แก่โจทก์ถึงวันฟ้อง 24,067,454 บาท
จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็นผู้ค้ำประกัน

จำเลยที่ 1 ขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสี่เด็ดขาด และพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้การร่วมกันว่า จำเลยทั้งสองมีฐานะและทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้แก่โจทก์ได้ จำเลยที่ 3 และที่ 4 ทำสัญญาค้ำประกันโดยจำกัดวงเงินและเป็นการค้ำประกันก่อนที่จำเลยที่ 1 จะทำสัญญากู้เงินที่โจทก์นำมาฟ้องคดีนี้ จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 3 และที่ 4 ที่จะต้องรับผิดชอบด้วย โจทก์ไม่เคยบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ชำระหนี้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยที่ 3 และที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 3 และที่ 4 ยอมรับในฎีกาว่า เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญาค้ำประกันคนละไม่น้อยกว่า 50,000 บาท ซึ่งเป็นหนี้กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยประการแรกว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ ซึ่งแม้พยานโจทก์จะรับฟังไม่ได้โดยชัดแจ้งว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นหนี้บุคคลอื่นหรือไม่ แต่ในคดีนี้โจทก์ได้ส่งหนังสือทวงถามไปยังจำเลยที่ 3 และที่ 4 จำนวน 2 ครั้ง ในระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วัน ที่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ฎีกาว่าได้ย้ายภูมิลำเนา ก่อนที่โจทก์จะส่งหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ นั้นปรากฏว่าโจทก์ได้ส่ง

หนังสือทวงถามให้แก่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ตามฎมิลำเนาที่ปรากฏในสัญญาค้ำประกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นฎมิลำเนาที่ได้เลือกไว้เป็นการเฉพาะการนี้ โดยเจตนาปรากฏชัดแจ้ง ตั้งแต่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ทำสัญญาค้ำประกันดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้แสดงเจตนาเปลี่ยนแปลงฎมิลำเนาที่เลือกไว้ดังกล่าวต่อโจทก์ การส่งหนังสือทวงถามยังฎมิลำเนาเฉพาะการของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ดังกล่าวนี้อย่างไรก็ตามไปรษณีย์ซึ่งมีผู้รับไว้โดยชอบตามเอกสารหมาย จ.7-จ.12 และจ.16-จ.21 โดยจำเลยที่ 3 และที่ 4 มิได้ต่อสู้หรือนำสืบหักล้างให้เห็นเป็นประการอื่น ต้องถือว่าโจทก์ได้ส่งหนังสือทวงถามให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 โดยชอบแล้ว จำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ จึงเข้าข้อสันนิษฐานว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 8(9)"

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ